

UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia "



Resolución Directoral N°.....00001799.....

Tocache, **1 JUN. 2026**

VISTO:

El memorando N°605-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 01 de junio de 2026, el Informe Preliminar N°026-2026-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD de fecha 26 de mayo de 2026 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (10) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 136-2026-GRSM/DRE/UGEL-T/ADM/GRR.HH, de fecha 31 de marzo del 2026, el responsable de Recursos Humanos de la UGEL Tocache, hace de conocimiento al titular de la entidad el Abandono de Cargo de docentes, y adjunta el Oficio N° 010-2026-I.E N°0172/SC/D, de fecha 17 de marzo del 2026, donde el director de la II.EE da a conocer no posesión de cargo de docente adjudicado en Educación Física, quien fue adjudicado en el proceso realizado el día miércoles 11 de marzo del 2026 en la UGEL Tocache, donde señala que el docente no se ha presentado a tomar posesión del cargo en esta institución educativa hasta la fecha, pese a haberse realizado las coordinaciones correspondientes y haberse esperado dentro del plazo establecido.

Que, mediante Resolución Directoral N° 1150-2026 de fecha 11 de marzo del 2026, se resuelve aprobar el contrato al personal docente Antonio García Otivo, con DNI N° 20061915, profesor en educación física de primaria, en la I.E N°0172 – Sarita Colonia de Tocache, desde el 12 de marzo del 2026 al 31 de diciembre del 2026.

Que, con Nota de Coordinación N° 072-2026-GRSM-DRESM-UGELT/AGA/GRRHH de fecha 19 de marzo del 2026, se autoriza dejar sin efecto la Resolución Directoral N° 1377-2026 de fecha 06 de abril del 2026, por abandono al cargo del profesor de educación primaria.

Que, con Informe N°0042-2026-GRSM-DRE/DO-OO-UE303/PLANILLAS, de fecha 04 de mayo del 2026, la responsable de Planillas de la UGEL Tocache nos informa que el Prof. Antonio García Otivo, no ha cobrado su remuneración del mes de marzo 2026.

Que, este colegiado hace referencia a la Ley N°29944, que en su **Artículo 3° MARCO ÉTICO Y CIUDADANO DE LA PROFESIÓN DOCENTE** señala: *"la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno"*.

Que, bajo los principios de la potestad administrativa del TUO de la Ley N°27444, verdad material e impulso de oficio, el colegiado ha adquirido información con la siguiente documentación:

- La Resolución Directoral N° 1377-2026 de fecha 06 de abril del 2026, que resuelve dejar sin efecto, por abandono de cargo, considerado a partir del 12 de marzo del 2026.
- El Informe N°0042-2026-GRSM-DRE/DO-OO-UE303/PLANILLAS, de fecha 04 de mayo del 2026, donde la responsable de Planillas de la UGEL Tocache nos informa que el Prof. Antonio García Otivo no ha cobrado su remuneración del mes de marzo 2026.

De todos los actuados en la investigación preliminar se debe considerar la información remitida y la recabada hasta la fecha que nos conlleven a aproximar un acto de veracidad con imparcialidad, actuando en todo momento con criterio de conciencia, compulsando el hecho investigado con lo actuado.

De la revisión de los documentos que obran en el expediente se aprecia que el docente, presta servicios bajo la Ley de Reforma Magisterial N°29944, por lo que la CPPADD considera que son aplicables al presente caso la referida norma, y cualquier otro documento de gestión emitido por el Ministerio de Educación por el cual se establezcan funciones, obligaciones, deberes y derechos; así como el D.S. N°004-2013-ED, en adelante Reglamento de la Ley N°29944 - Ley de Reforma Magisterial.

Quienes integran la Administración Pública como funcionarios o servidores adquieren una vinculación especial con el Estado, de jerarquía que permite que se ejerza sobre ellos el *ius puniendi* con cierto grado de diferencia en relación con otros administrados. Las exigencias que recaerán sobre estos serán mayores por estar en juego el cumplimiento de los fines del Estado. De ahí que a los funcionarios y servidores públicos se les imponga mayores obligaciones y deberes sobre cómo conducirse, y se les exija no solo ser personas idóneas profesional o técnicamente hablando, sino también moralmente. Y en el caso en particular de los profesores, esta exigencia es aún mayor, por ello la Ley N°28044 – Ley General de Educación, establece que: *"por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes"*.

Que, de los hechos y actuados este colegiado advierte que, el docente en PAD solo habría asistido a su adjudicación el día **11 de marzo del 2026**, mas no a recibir su Resolución Directoral de contrato, donde según la comunicación de Dirección de la II.EE. se le dio las coordinaciones correspondientes para que se presente el día 12 de marzo del 2026.

Que, este colegiado ha valorado los medios probatorios que se encuentran en el expediente administrativo; corroborándose, que efectivamente, el docente en PAD no ha cumplido con presentarse a la II.EE el día **12 de marzo del 2026** hasta la actualidad, por lo que este hecho se califica como un abandono de cargo, al ser su inasistencia una falta injustificada.

Que, entre los documentos que ameritan una imputación tenemos el Oficio N° 010-2026-I.E N°0172/SC/D, de fecha 17 de marzo del 2026, donde se comunica los hechos ocurridos el 12 de marzo y su inasistencia, la Resolución Directoral N° 1150-2026 de fecha 11 de marzo del 2026, que aprueba el contrato laboral y demuestra su vínculo laboral y como tal su deber de asistir a su centro de labores y la Resolución Directoral N° 1377-2026, de fecha 06 de abril del 2026, que resuelve el contrato por abandono de cargo; de ahí que el inicio del PAD se encuentra debidamente justificado.

Que, el artículo 48° de la Ley de la Reforma Magisterial señala: **Cese temporal:** Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión por acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave. También se consideran faltas o infracciones graves, pasibles de cese temporal, las siguientes: **e) Abandonar el cargo injustificadamente.** (la negrita es nuestra).

Asimismo, la Resolución de Secretaría General N° 326-2017-MINEDU, señala: 5.2. DE LA JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO 5.2.1. *En el marco de lo establecido en la Ley y su Reglamento, la jornada de trabajo son las horas de labores establecidas para un profesor o auxiliar de educación, según el cargo que ejerce y el área de desempeño laboral dentro de la Carrera Pública Magisterial, cuando corresponda. (...).* 5.2.7. *El horario de trabajo de un profesor o auxiliar de educación es la distribución diaria que se efectúa a su jornada de trabajo, que comprende una hora de ingreso y una de salida. El horario de trabajo se debe establecer en el Reglamento Interno de cada centro de trabajo y debe garantizar el cumplimiento de la jornada de trabajo de cada servidor.* 5.2.8. *Los profesores y auxiliares de educación deben permanecer en su centro de trabajo durante el horario de trabajo, salvo las situaciones justificadas contempladas en la normativa vigente.*

5.3. DE LAS TARDANZAS E INASISTENCIAS

5.3.2. *La inasistencia de un profesor o auxiliar de educación es: a) La no concurrencia al centro de trabajo. b) No desempeñar funciones habiendo concurrido al centro de trabajo. c) d) Retirarse antes de la hora de salida sin justificación alguna. No registrar el ingreso y/o salida sin justificación.*

Que, el colegiado, bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos, en ese sentido se tiene el Oficio N° 010-2026-I.E N°0172/SC/D de

00001799

fecha 17 de marzo del 2026, la Resolución Directoral N° 1150-2026 de fecha 11 de marzo del 2026, la Resolución Directoral N° 1377-2026, de fecha 06 de abril del 2026, entre otros.

La calificación y gravedad de la falta se efectúa de conformidad con el D.S. N° 004-2013-ED Art.- 78°:

a) Circunstancias en que se cometen.	No aplica
b) Forma en que se comete.	Por cuanto el docente no se habría presentado a laborar de manera injustificada a la II.EE N°0172 – Sarita Colonia, pese a que el día 11 de marzo se realizó las coordinaciones, haciendo abandono de cargo el 12, 13 y 14 de marzo del 2026, hasta la actualidad.
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica, por cuanto no ha cobrado suma alguna conforme al informe de Planillas.
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	No aplica
i) Situación jerárquica del autor o autores.	No aplica

Que, es de verse que el Prof. **Antonio García Otivo**, docente contratado de la I.E N°0172 – Sarita Colonia - Tocache, presuntamente ha vulnerado la **Ley N°29944**, específicamente el artículo el **artículo 48° literal e) Abandonar el cargo, inasistiendo injustificadamente al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) días discontinuos en un período de dos (2) meses**; concordante con el Decreto Supremo N° 004-2013-ED que aprueba **Reglamento de la Ley N° 29944** Ley de la Reforma Magisterial, que en su artículo 82°.4. señala: *"El abandono de cargo injustificado a que refiere el literal e) del artículo 48 de la Ley se configura con la insistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres días consecutivos o cinco días discontinuos en un periodo de dos meses, correspondiéndole la sanción de cese temporal"*.

Que, esta dirección hace referencia lo siguiente: De acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248 numeral 9, del T.U.O. de la Ley N°27444 *"Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario"*. En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio (García de Enterría)

Por último, se menciona en el T.U.O de la Ley N°27444 (LPAG) Art.- 248 Principios de la potestad sancionadora administrativa numeral 8 causalidad *"La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable"*. Se refiere a que; *la Administración no puede hacer responsable a una persona por un hecho ajeno, sino solo por los propios. Conforme a este principio resultará condición indispensable para la aplicación de cualquier sanción a un administrado que su conducta satisfaga una relación de causa adecuada al efecto, esto es, la configuración del hecho previsto en el tipo como sancionable. (...) No puede sancionarse a quien no realiza la conducta sancionable.*

Del presente caso en particular esta dirección luego del análisis factico y jurídico efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **existe mérito suficiente para INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario al Prof. **Antonio García Otivo**, ex docente contratado de la I.E N°0172 – Sarita Colonia, del distrito y provincia de Tocache, región San Martín, porque presuntamente ha transgredido la Ley N°29944 y los artículos mencionados en el párrafo precedente.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1 **motivación del acto administrativo**; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

00001799

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, al Prof. **Antonio García Otivo**, ex docente contratado de la I.E N°0172 – Sariña Colonia, del distrito y provincia de Tocache, región San Martín, por las consideraciones expuestas en el apartado referente al análisis fáctico y jurídico por presuntamente abandonar el cargo inasistiendo injustificadamente al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) días discontinuos en un período de dos (2) meses.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado al Prof. **Antonio García Otivo**, identificado DNI N° 20061915, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la presidente de la CPPADD, al responsable de la Oficina de Escalafón, y al denunciante para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese y Comuníquese,



GJTC/DUGEL
MDCP/CPPADD
MACA/RD
MPMR/ST

Mg. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS.
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE